

RECURSO CÍVEL Nº 5068945-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: GLAUCIA RAMALHO CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO, OU MESMO EXAURIMENTO DA SEARA ADMINISTRATIVA, A FIM DE POSTULAR O PRETENDIDO AUXÍLIO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DA RESSALVA CONTIDA NA PARTE FINAL DO ENUNCIADO 18 DAS TR RJ. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ANULAR a sentença, determinar o prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5068945-42.2024.4.02.5101

510014783749 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5068945-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: GLAUCIA RAMALHO CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **GLAUCIA RAMALHO CRUZ**, militar, em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, objetivando reconhecimento quanto ao direito de receber o soldo referente ao novo posto, conforme dispõe o art. 2º, inciso I, alínea "d" e art. 3, da MP nº 2215-10/2001.

A sentença, (Evento 9), julgou EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo, além de considerar estar ausente o interesse de agir da parte autora.

Em sede recursal (Evento 18), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da decisão *a quo*. Alega, para tanto, o equívoco por parte do juízo, considerando a aplicação do tema 350, isto é, "matéria previdenciária", no lugar do Tema 212, referente ao tema em questão, dentre outros argumentos.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar a sentença de que se recorre:

"SENTENÇA

Trata-se de ação ajuizada por GLAUCIA RAMALHO CRUZ em face da UNIÃO, por meio da qual requer, entre outros pedidos, o pagamento dos valores de auxílio-fardamento a que teria direito após mudança de posto.

Inicial instruída de documentação no Evento 1.

Emendas à inicial nos Eventos 4 e 7.

É o relatório. Decido.

O CPC, sobre o interesse processual, assim dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida pela parte autora, com supedâneo no art.98 do CPC/2015, por não ter condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, observando-se o disposto no art.98, §3º e §4º do CPC/2015.

Ademais, o interesse processual subdivide-se em três aspectos: utilidade, adequação e necessidade.

No caso dos autos, inexistente utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para a autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.

A autora afirma:

"No tocante ao item "b" o tema 350 mencionado refere-se a benefícios previdenciários junto ao INSS. Ademais, o tema estabelece que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Ou seja Exa., durante o período de 8 (oito) anos que a autora esteve no Exército Brasileiro, de 2014 a 2022, a Administração do Exército tinha posicionamento contrário.

Somente em 2023, quando a autora já estava na reserva não remunerada, com o trânsito em julgado do Tema 212, houve a tese firmada, não sendo crível exigir da parte autora requerimento administrativo."

Logo, observa-se um pedido administrativo dirigido diretamente ao Judiciário, a quem está vedada a pretendida análise e concessão, uma vez que isso representaria violação do princípio da separação dos Poderes. Nessa hipótese estaria o Poder Judiciário se imiscuindo na atividade administrativa.

Sobre o tema vale destacar decisão do STF:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o esgotamento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Isto posto, diante da ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI e §3º, do CPC.

Custas na forma da lei.

Desprocedem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e archive-se.

P.I."

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese no sentido da inexigibilidade de prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário ao requerimento do segurado.

Dessa forma, entende-se configurada a negativa de jurisdição, tal como consta a parte final do Enunciado nº 8 da JF, *verbis*:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

(<https://www.trf2.jus.br/jfrj/artigo/tr-eju/enunciado-18>)

Assim, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para ANULAR a sentença, determinar o prosseguimento do feito**. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao